

한전KDN(주)

징계·시정·주의·행정상 개선요구 및 통보

제 목 직원의 의무 위반 및 직무규율 위반, 차량점검 업무 소홀

소 관 부 서 <<본부(직할)

조 치 부 서 ① <<본부(직할) ② >>>>처(♠♠부)

내 용

1. 업무 개요

<<본부 ♡♡♡♡♡팀에 근무하는 주임 □□□(생☆월☆: xxxx. x. xx., x직급, 사번 ○○○○○○, 이하 “□□□”이라 한다)은 20xx년 xx월 x직급으로 입사하여 현재까지 <<본부 ♡♡♡♡♡팀에서 ▲▲▲¹⁾ 유지보수(장애처리) 및 신설·이설·철거 업무를 수행하고 있다.

또한 직상감독자 차장 △△△(이하 “△△△”이라 한다)은 20xx. x. x.부터 현재까지 <<본부 ♡♡♡♡♡팀 팀장으로서 ●●●²⁾ 위탁·구축공사, 사업·실적관리, 차량 및 팀원 관리 등 팀 총괄 업무를 수행하고 있고, 차상감독자 부장 ⊙⊙⊙(이하 “⊙⊙⊙”이라 한다)은 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 ♠♠사업부 부장으로서 ♡♡♡♡♡팀 및 ♥♥♥♥♥팀의 사업, 안전, 노무 등을 총괄 관리하였다.

1) ▲▲▲(Data Concentration Unit, 데이터집중장치)는 전력량계로부터 수집한 검침데이터와 제어 명령 메시지를 서버로 중계하는 역할을 수행하는 장치

2) ●●●(Advanced Metering Infrastructure, 지능형 검침 계량기)는 실시간으로 전력 사용량을 측정하고 통신할 수 있는 장치

그리고 감사실은 20xx. x. xx.에 △△△을 통해 □□□의 근태(현장작업계 등) 점점 요청에 대한 감사 의뢰를 접수하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(직원의 의무)에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하여 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 공정하고 성실하게 지도하여야 한다고 되어 있으며, 같은 규정 제9조(직원의 책임)에 따르면 고의 또는 중대한 과실로 인한 회사의 재산상 손해에 대하여는 변상하여야 한다고 규정되어 있다.

같은 규정 제11조(시업 및 종업시각), 제13조(출근)에 따르면 시업 및 종업 시각은 「취업규칙 시행세칙」으로 정하며, 직원은 시업시각 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다고 규정되어 있다.

「취업규칙 시행세칙」 제2조(근무시간 및 근로단축의 신청 등), 제3조(근태관리)에 따르면 통상근무의 시업시간은 9시이고, 중식시간은 12시부터 13시까지이며 소속장은 소속직원의 근태상황을 관리하여야 한다고 규정되어 있다.

「여비 규정」(별표 3) 근거리여비 지급표에 따르면 회사차량 사용시 왕복 10km 이상에 한하여 근거리여비 18,000원을 1일 1회 한도로 지급한다고 되어 있으며, 같은 규정 제15조(가산징수)에 따르면 임직원이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 여비를 지급받았을 때에는 부당 수령액의 2배에 해당하는 금액을 가산하여 징수한다고 규정되어 있다.

「5직급 운영규정」 제3조(5직급의 운영)에 따르면 운영부서장은 5직급에 대하여 근무규칙, 작업요령, 안전 및 보안 등에 관한 교육을 실시하여야 하며, 근무상황을 관리 감독하여야 한다고 규정되어 있다.

「직무권한 세칙」 제5조(직위(책)의 직무권한)에 따르면 각 부서장은 부여된 직무권한 범위에서 권한의 일부를 하위 직위(책)에 위임할 수 있으며, [별표] 직무권한(제5조 관련)에 따르면 사업소 팀장은 차량의 운영 및 관리, 수리, 사고 보고의 직무권한을 가지고 그 결과에 책임을 진다고 규정되어 있다.

「차량관리지침」 제7조(차량관리자의 지정)에 따르면 운영부서의 장은 소정 면허를 소지한 각 차량 전담자(정/부)를 지정하여 일상관리 업무를 수행하게 하여야 하고, 각 차량관리자는 차량의 운행기록 및 이력기록 사항의 모든 책임을 지고 차량수명이 조기 단축되지 않도록 관리에 만전을 도모하여야 한다.

그리고 같은 지침 제8조(차량의 관리 및 운용)에 따르면 운영부서장은 차량의 운행, 배차 및 정비 등의 업무를 관장하고, 차량관리자는 차량 관리에 책임을 지고 업무에 지장이 없도록 차량의 상태를 항상 점검 및 유지하여야 하며, 제12조(차량의 사용)에 따르면 차량은 업무목적 외에 사용할 수 없음을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간(20xx년 x월~20xx년 xx월) 동안 □□□이 운행한 차량 x대³⁾에 대한 하이패스 사용내역, 현장작업계, 차량 운행일지, 출근 기록, 장애처리 실적 등 객관적인 자료⁴⁾를 바탕으로 □□□의 제 규정 준수 여부 등을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

3) 차량번호 xx허xxxx(EV6), xx가xxxx(고소작업차), xx누xxxx(고소작업차), xxx부xxxx(고소작업차), xxx조xxxx(고소작업차) 총 x대

4) □□□이 운행한 x대의 차량에 대한 하이패스 사용내역, 해당 차량 유지에 관한 예산 집행 내역, 현장작업계, 차량운행일지, 근태 기록, 장애처리 실적 등

가. 직무상 의무 위반

◁◁본부 ▲▲조합 ▲▲▲▲장(차장 ㉠㉠㉠)은 20xx년 xx월초 익명의 ◆◆원으로부터 □□□의 차량점검·수리 업무와 관련된 비위행위 자료⁵⁾를 제보 받아 당사자인 □□□과 면담(20xx. xx. xx.) 후 사실관계 확인을 위해 팀장 △△△에게 관련 내용을 이관하였다.

이후 □□□의 팀장 △△△은 ▲▲▲▲장 ㉠㉠㉠로부터 전달 받은 자료를 바탕으로 사실관계 확인을 위해 □□□과 x차 면담(20xx. xx. xx.)을 시행하였으나 □□□은 자기변명만하고 본인의 행동에 대해서는 긍정도 부정도 하지 않았으며, x차 면담(20xx. x. x.)시 제보된 내용을 x차례 소명 요구하였으나 x차례 모두 거부하여 상사의 지시에 따르지 않았으며, 이는 「취업규칙」 제8조 직원의 의무 위반에 해당된다.

그리고 △△△은 팀장으로서 공식절차를 밟겠다고 말하고 ■■실에 □□□의 비위 행위에 대한 감사를 요청(20xx. x. xx.)하였다.

나. 직무태만 및 근무지 이탈

□□□은 평소 오전 8시부터 오후 5시까지로 근무시간선택제⁶⁾를 신청하였으며, ▲▲▲ 유지보수를 위해 매일 현장작업계를 신청하여 2인 1조로 <<본부 관내 ▲▲▲ 장애처리 및 신설·이설·철거 업무를 수행하고 있다.

그런데 참고인(♡♡♡♡♡팀 차장 ⊗⊗⊗, 대리 ○○○) 문답시 □□□이 근무 시간보다 늦게 출근한다는 진술이 확보되어, 감사대상기간(20xx년 x월~20xx년 xx월) 동안 □□□의 근태기록은 [표 1]과 같이 지정된 근무시간보다 늦게 출근한

5) 날짜별 차량 점검·수리 현황, 정비소 입고내역, 법인카드 신청 내역 자료

6) 근무시간선택제: 1주 5일 근무, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 자율적으로 선택하는 제도

사실이 총 xx일에 걸쳐 xxx분, x일 평균 x분으로 확인되었으며, 이는 「취업규칙」 제13조 시업 및 종업시간 위반에 해당된다.

[표 1] □□□의 출근시간 지각 현황

순번	출근일자	업무시작시간	출근시각(지각시간)	순번	출근일자	업무시작시간	출근시각(지각시간)
음영화				음영화			

자료: □□□의 근태기록 자료 재구성

또한 □□□이 운행한 회사차량의 하이패스 사용내역과 현장작업계 신청내역, 사옥 출입기록을 종합적으로 분석하여 □□□의 복무규율 준수 여부를 확인한 결과 □□□은 [표 2]와 같이 20xx년 x월부터 20xx년 xx월까지 현장작업을 위해 승인 받은 근무시간(09시~17시)보다 일찍 현장에서 이탈하여 사무실에 들어오지 않고 사무실 인근에서 식사, 티타임, 사적 용무를 수행하는 등 근무지를 무단이탈한 사실이 총 xx일에 걸쳐 xx시간, x일 평균 x.x시간으로 확인되었으며, 이는 「취업규칙」 제8조 직원의 의무 위반에 해당된다.

[표 2] □□□의 현장 근무지 이탈 현황

순번	일자	현장작업계 현황			하이패스 사용내역				귀사 시간	근무지 이탈 시간
		근무시간	사유	행선지	목적지		사무실 인근			
					출차IC	시간	입차IC	시간		

음영화

자료: □□□이 이용한 차량의 하이패스 사용내역, 현장작업계 신청 내역 및 출입기록 자료 재구성, 근무지 이탈 시간은 사무실 인근 입차 IC 시간에 사무실 이동거리 xx분을 감안하여 현장작업계 근무시간 및 귀사시간 차로 산정함

그리고 □□□이 근무지를 이탈한 사실을 바탕으로 20xx년도 월별 ▲▲▲ 장애처리 실적을 확인한 결과 □□□은 동일한 ▲▲▲ 유지보수 업무를 수행하는 다른 조(x조)에 비해 근무시간이 더 많았음에도 불구하고 장애처리 수량은 [표 3]과 같이 현저히 적어 업무를 성실히 수행하지 않은 것으로 이는 □□□의 비위행위와 인과관계가 있다고 판단된다.

[표 3] ▲▲▲ 장애처리 현황

(단위: 시간, 건)

구분	내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----

음영화

자료: 감사자료로 제출된 ♥♥♥♥♥팀 월간 장애처리 실적 재구성

다. 여비 부담 수령 및 회사 차량 사적 이용

① 여비 부담 수령

◁◁본부 ♥♥♥♥♥팀은 ●●● 구축공사 및 유지보수를 위하여 고소작업차량을 포함한 총 xx대의 차량을 운영하고 있으며, 팀장 △△△은 차량의 운영 및 관리, 수리 등의 업무를 각 차량 전담자에게 위임하여 관련 업무를 감독하고 있다.

한편 □□□은 평소 자신이 관리하는 차량의 고장이 발생하여 정상적인 업무수행이 어려운 경우 팀장의 승인을 받아 차량점검 업무를 수행하였으며, 20xx년 차량점검 및 수리 등 차량관련 업무를 위해 총 xx회 현장작업계를 신청하였다.

그러나 신청된 현장작업계를 바탕으로 하이패스 이용내역, 법인카드 수리비 결제 내역, 차량정비소에 방문 및 정비 이력 확인, 사옥 출입기록, 문답조사한 결과 □□□이 차량 점검을 목적으로 현장작업계를 신청하였으나 차량 점검 업무를 시행하지 않고 여비를 부당하게 수령한 사실이 [표 4]와 같이 총 x회 확인

되었으며, 이러한 행위는 「취업규칙」 제9조 직원의 책임과 「차량관리지침」 제8조 차량의 관리 및 운용 위반에 해당된다.

[표 4] □□□의 차량 점검 업무 미 실시 및 여비 부당 수령 현황

(단위: 원)

순번	일자	차량번호	현장작업계 현황	입차 IC	입차 시각	출차 IC	출차 시각	귀사 시간	여비	하이패스 요금	총합계
----	----	------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----	------------	-----

음영화

자료: 감사자료로 제출된 현장작업계, 하이패스 이용내역 재구성

② 회사 차량 사적 사용

□□□은 자신이 관리하는 차량의 안전검사, 점검 및 수리 후 사무실로 복귀하지 않고 사적 용무를 수행하면서 회사 차량을 업무목적 외에 사적 사용한 사실이 [표 5]와 같이 총 x회 확인되었으며, 이는 「차량관리지침」 제12조 차량의 사용 위반에 해당된다.

[표 5] □□□의 사적용무 수행 및 차량 사적 사용 현황

순번	일자	차량 번호	현장작업계 현황	입차 IC	입차 시각	출차 IC	출차 시각	귀사 시간	위규사항
----	----	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	------

음영화

자료: 감사자료로 제출된 현장작업계, 하이패스 이용내역 재구성

라. 관리·감독 책임

관리·감독자 △△△과 ⊙⊙⊙은 「취업규칙」 제8조 직원의 의무, 「취업규칙 시행세칙」 제3조 근태관리 및 「5직급 운영규정」 제3조 5직급의 운영의 근무상황 관리 감독에 따라 부하의 인격을 존중하고 공정하고 성실하게 근태를 지도·관리 하여야할 의무가 있다.

그러나 □□□의 직·차상감독자 2인 △△△, ⊙⊙⊙은 □□□의 직무태만 및 근무지 이탈, 여비 부당 수령, 회사 차량 사적 사용 행위가 반복되는 동안 근태, 업무수행에 대해 통상적인 공지·당부 외에는 별다른 지도·감독 행위가 없었고, 공정하고 성실하게 업무를 수행하지 않았으며, 이는 「취업규칙」 제8조 직원의 의무, 「취업규칙 시행세칙」 제3조 근태관리 및 「5직급 운영규정」 제3조 5직급의 운영의 근무상황 관리 감독 위반에 해당된다.

관계부서 등 의견

① 대상자 □□□은 현장작업계 신청 후 차량 점검 업무 진위여부 확인을 위한 팀장과의 면담시 관련 내용에 대한 소명 요청을 받았으나, 부서이동을 권유하고 결론을 정해놓고 한 면담이라고 느꼈기 때문에 부당하다고 생각하여 팀장의 소명 요청을 거부하였다고 진술하였다.

또한 평소 잦은 지각을 인정하며, 현장에서 특정일에 조기 복귀한 사실과 관련하여 오전 중에 ▲▲▲ 장애처리 업무를 마치고 회사 인근으로 복귀해서 식사, 티타임, 휴식, 사적용무, 차량청소 등을 수행하고 사무실에 오후 x시 이후 복귀하였으며 특정 날짜에 업무가 미진하고 소홀했다고 진술하였다.

한편 차량점검·수리 업무와 관련하여 비가 오거나 같은 조원이 휴가 등의 사유 발생시 현장 작업이 어려워 차량점검·수리 업무를 수행하였으며 차량 점검으로 현장작업계 신청 후 정비소에 방문하지 않거나, 차량 점검 업무를 마치고 사무실에 바로 복귀하지 않고 사적용무를 수행하는 등 업무를 소홀히 한 사실을 인정하였다.

그리고 근무시간이 적은 다른조(x조)에 비해 ▲▲▲ 장애처리 건수가 적은 것은 업무시간에 개인용무 등으로 시간을 보내고 업무를 소홀히하여 차이가 발생하였으며, 성실하게 업무를 수행하지 않는 등 업무에 대한 책임감이 부족했다고 진술하였다.

② 직상위자 △△△은 지부위원장을 통해서 제보 내용을 인지 후 확인차 □□□과 면담을 시행하게 되었으며, x차 면담시에는 제보된 내용이 무고인지를 묻는데 중점을 두었지만 □□□은 변명만을 하고 본인의 행동에 대해 긍정도 부정도 하지 않았다고 진술하였다.

또한 x차 면담에서도 □□□은 태도의 변화가 없었고 제보된 내용을 소명 요청하였으나 거부하여 □□□에게 “팀원은 팀장의 지시를 성실히 따라야 한다”라고 말하였음에도 불구하고 총 x번의 소명 요청을 모두 거부하여 “상부에 보고하고 정식 절차를 밟겠다”고 말하면서 면담을 종료하였다고 진술하였다.

또한 연말 연초 바쁜 시기에 팀장으로서 팀원을 보호해주기 위해 2~3시간씩 면담을 진행했으나 □□□은 반성의 기미가 없었으며 “이게 큰 죄냐”, “나만 그러냐” 등의 반응 때문에 팀장으로서 많이 서운한 부분이 있었다고 진술하였다.

한편 평소 현장 안전점검을 시행하였지만 □□□의 근무태만, 현장작업시

근무지이탈, 차량점검 업무 소홀 등을 인지하지 못하였으며, 특히 조기 복귀와 관련하여 □□□은 현장작업 후 오후 x시 이후에 사무실에 복귀하였기 때문에 비위 사실 확인에 어려움이 있었다고 진술하였다.

또한 □□□의 상사 지시 불이행, 근태위반, 근무태만, 현장작업계 신청, 회사차량 사적 사용 등의 위규사항과 관련하여 팀장으로 송구스럽게 생각하고, 이렇게까지 많은 위규사항이 발생한 것에 대해 유감스럽고 죄송하게 생각한다고 진술하였다.

그리고 △△△은 회사는 규율과 기강이 있어야 한다고 생각하며, 팀장의 지시에 의한 소명 요청 시 팀원은 합당하게 소명을 했어야하고, 소명거부는 잘못된 행위라고 생각하여 기강 확립 차원에서 본부장에게 보고 후 ■■■실에 신고하게 되었다고 진술하였다.

③ 차상위자 △△△은 회의시 근무시간선택제를 사용하는 직원들은 출·퇴근 시간을 철저히 준수하라고 당부하였고, 자기가 맡은 업무는 다른 동료들에게 피해가 가지 않도록 최선을 다해야 한다고 당부하였다고 진술하였다.

또한 현장작업계, 차량수리 등은 팀장 전결사항이라 □□□의 근태위반 사실을 인지하지 못하였고 확인이 어려운 부분이 있었다고 진술하였다.

그리고 □□□의 근태 위반, 근무지 이탈, 차량 점검 업무 소홀 등과 관련하여 부장으로서 부서원의 관리·감독이 미흡하였음을 인정하였다.

④ ▷▷▷▷처 ♡♡부 담당자는 외출과 현장작업계 중복 신청이 가능한 시스템의 미흡한 사항을 인지하였으며, 해당 내용을 조속한 시일 내에 보완 하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 의견 □□□은 현장작업계를 신청하고 차량점검·수리 업무 수행의 진위여부를 묻는 팀장의 소명 요청 지시를 거부하여 직무상 의무를 위반하였고,

근무시간선택제를 신청 후 시업시각 전에 출근하지 않고 현장업무시 계획된 현장작업계 근무시간보다 조기복귀 후 사무실 인근에서 사적용무를 수행하여 직무태만과 근무지를 이탈하였을 뿐만 아니라 현장작업계 또한 허위로 신청하여 회사차량 사적 사용, 여비 부당 수령 및 차량점검 업무를 소홀히하여 「취업규칙」 제8조 직원의 의무, 제9조 직원의 책임, 제13조 출근 및 「차량관리지침」 제8조 차량의 관리 의무, 제12조 차량의 사용 규정을 위반하였다.

또한 신고된 사항은 모두 사실로 확인되었으며 행위의 경중을 고려하여 이번 비위 사실에 대해서는 엄중한 문책이 필요하며, 부정한 방법으로 지급받은 여비는 「여비규정」 제15조 가산징수에 따라 해당 수령액의 2배에 해당하는 금액을 가산하여 징수하는 조치가 필요하다.

한편 비위 행위자의 직상감독자 △△△과 차상감독자 ⊙⊙⊙은 □□□의 해당 부당 행위가 반복되는 동안 적절한 조치를 취하지 않은 등 직원의 관리·감독을 소홀히 한 책임이 인정되므로 이는 「취업규칙」 제8조 직원의 의무, 「취업규칙 시행세칙」 제3조 근태관리, 「5직급 운영규정」 제3조 5직급 운영의 근무상황 관리 감독 위반에 해당하여 이에 상응하는 조치가 필요하다.

다만 직상감독자 △△△은 비위행위 사실을 보고받고 원만한 해결을 위하여 □□□과 2회에 걸쳐 면담을 진행하였고, 행위에 대한 소명 요청을 거부하여 본인이 해결하기 어렵다고 생각해 본부장에게 보고 후 ■■■실에 감사 의뢰 한 점 등을 참작하여 관리·감독의 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

한편 ♡♡부는 본건의 비위행위는 □□□이 동일 업무, 동일 사업장에서 장기간 근무한 사실과 상당한 인과관계가 있다고 판단되고, 더불어 비위 제보자의 x차

피해를 방지하기 위하여 □□□을 관외로 이동시킬 필요가 있다고 판단되며, 신고된 외출 후 사무실 미복귀와 관련하여 조사한 결과 현장작업계 근무시간과 외출시간 중복이 x회 확인되어 관련 시스템의 미흡한 사항을 조속히 보완할 필요가 있다.

그리고 <<본부장은 직원들이 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하고 현장작업계 허위 신청, 근태위반 및 근무태만 등 제 규정 위반 행위가 재발하지 않도록 실효성 있는 방안을 마련하여 소속 직원을 대상으로 교육을 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

<<본부장은

- ① 「여비규정」 제15조에 따라 □□□이 부정한 방법으로 지급받은 여비 수령액 (xx,xxx원)의 x배에 해당하는 금액 xx,xxx원을 환수하고(시정)
- ② 향후 직원들이 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하고 현장작업계 허위 신청, 근태위반 및 근무태만, 차량점검 업무 소홀 등 제 규정 위반 행위가 재발하지 않도록 실효성 있는 방안을 마련하여 소속 직원을 대상으로 교육을 바랍니다.(통보)

▷▷▷▷처장은

- ① 「취업규칙」 제8조, 제9조, 제13조, 「차량관리지침」 제12조를 위반하여 근태 위반 및 근무태만, 업무목적 외 차량 사용, 현장작업계 여비 부당 수령한 관련자에게 “징계” 조치하고(징계)

- ② 「취업규칙」 제8조, 「취업규칙 시행세칙」 제3조 및 「5직급 운영규정」 제3조를 위반하여 부하직원에 대한 관리·감독을 소홀히 한 직상감독자 △△△, 차상감독자 △△△에게 “경고”, “주의” 조치하고(주의)
- ③ 본건의 비위행위는 □□□이 동일 업무, 동일 사업장에서 장기간 근무한 사실과 상당한 인과관계가 있다고 판단되고, 더불어 비위 제보자의 x차 피해를 방지하기 위하여 □□□을 관외로 이동시킬 필요가 있다고 판단되니 타당한 방안을 마련하여 시행하기 바람 (통보)
- ④ 외출과 현장작업계 중복 신청이 가능한 시스템의 미흡한 사항을 조속히 개선하기 바랍니다. (개선)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
◁▷본부 (♡♡♡♡♡팀)	x직급	□□□ (○○○○○ ○○)	20xx. xx. xx.~현재	근무 태만 등 복무규을 위반	징계
◁▷본부 (♡♡♡♡♡팀)	x직급	△△△ (○○○○○ ○○)	20xx. x.x~현재	관리·감독 소홀	경고
◁▷본부 (♥♥♥♥♥팀)	x직급	⊗⊗⊗ (○○○○○ ○○)	20xx. x. x.~20xx. xx. xx.	관리·감독 소홀	주의